

**DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA TÉCNICA**

Nota Orientativa Conjunta Nº 12/2025 - SES.DAP/DMC/DTE

Assunto: Orientações referentes à solicitação de quebra de vínculo profissional médico-usuário.

Em conformidade com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2217 de 27 de setembro de 2018) e com os preceitos estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial o artigo 196, que assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado.

Considerando o art. 36, §1º do referido Código de Ética, que diz:

Art. 36. [...]

§1º Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder.

Considerando ainda a redação do art. 33 da mesma resolução, na qual é vedado ao médico “Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.”;

Considerando que o SUS, conforme os princípios constitucionais, tem como objetivo garantir o acesso universal e igualitário à saúde, com regionalização, hierarquização e descentralização da gestão, devendo garantir que a continuidade do atendimento médico à população não seja comprometida em situações de quebra de vínculo;

A Diretoria Técnica, por meio do Núcleo de Gestão da Qualidade, publica a presente Nota Orientativa, que visa padronizar o procedimento de solicitação de “quebra de vínculo” na relação médico-paciente, orientando médicos e gestores sobre os procedimentos adequados e éticos para tanto, sempre com foco na manutenção da qualidade do atendimento à saúde, no respeito ao direito dos pacientes e no cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Definição de Quebra de Vínculo Médico-Paciente:

A quebra de vínculo médico-paciente ocorre quando o profissional, ao identificar fatores que prejudiquem a relação com o paciente ou que impeçam seu pleno desempenho profissional, decide interromper a relação de atendimento com um paciente específico.

Este procedimento pode ser decidido pelo próprio médico, mas deve ser realizado em conformidade com as normas éticas e as orientações da Resolução CFM nº 2217/2018, assegurando que o processo seja transparente, ético e com respeito à dignidade do paciente, garantindo sempre a continuidade da assistência.

Procedimento para a Quebra de Vínculo Médico-Paciente:

Em consonância com a Resolução CFM nº 2217/2018, que estabelece a relação do médico com seus pacientes, a quebra de vínculo médico-paciente deve observar as seguintes diretrizes: **Comunicado Formal, Encaminhamento e Continuidade do Atendimento, Registro e Documentação e Garantia da Transição Sem Prejuízo ao Paciente.**

O pedido para a instauração do processo (quebra de vínculo) deverá ser realizado de forma individual, **NÃO SENDO PERMITIDO FAZER EM EQUIPE.**

Passo a passo para solicitação de quebra de vínculo:

Passo 01. O profissional deverá registrar no prontuário do paciente e preencher o formulário de solicitação de quebra de vínculo, com os dados do usuário e descrição do ocorrido, e entregar à coordenação, conforme modelo contido no Anexo 01. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO - QUEBRA DE VÍNCULO;

Passo 02. A coordenação, juntamente com o usuário ou seu representante legal, devem alinhar a continuidade da assistência e preencher o formulário, conforme modelo contido no Anexo 02. TERMO DE CIÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE QUEBRA DE VÍNCULO NA RELAÇÃO PROFISSIONAL MÉDICO-PACIENTE;

Passo 03. A coordenação deve encaminhar por e-mail o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO - QUEBRA DE VÍNCULO e o TERMO DE CIÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE QUEBRA DE VÍNCULO NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE para ciência da Gerência do Distrito e para Direção Técnica e Direção Clínica Médica por meio do e-mail ses.dte@joinville.sc.gov.br.

Passo 04. A coordenação do serviço de saúde deve comunicar ao usuário qual será a equipe ou profissional de referência que dará continuidade na sua assistência. Nos casos do Serviço de Saúde com equipe única, o coordenador determinará novo local de atendimento que obedecerá os parâmetros de localização geográfica pré determinados.

É de responsabilidade do médico solicitante do processo de quebra de vínculo repassar todos os dados clínicos necessários ao médico que o sucederá nos cuidados ao usuário, garantindo a continuidade do tratamento sem que haja prejuízo ao mesmo.

Considerações Finais

A quebra de vínculo médico-paciente, quando necessária, deve ser tratada com o máximo respeito aos direitos do paciente, à ética profissional e aos princípios do Sistema Único de Saúde. A continuidade do atendimento deve ser garantida por meio de uma transição organizada, com encaminhamento adequado, e sempre respeitando os princípios constitucionais da universalidade, integralidade e igualdade no acesso à saúde.

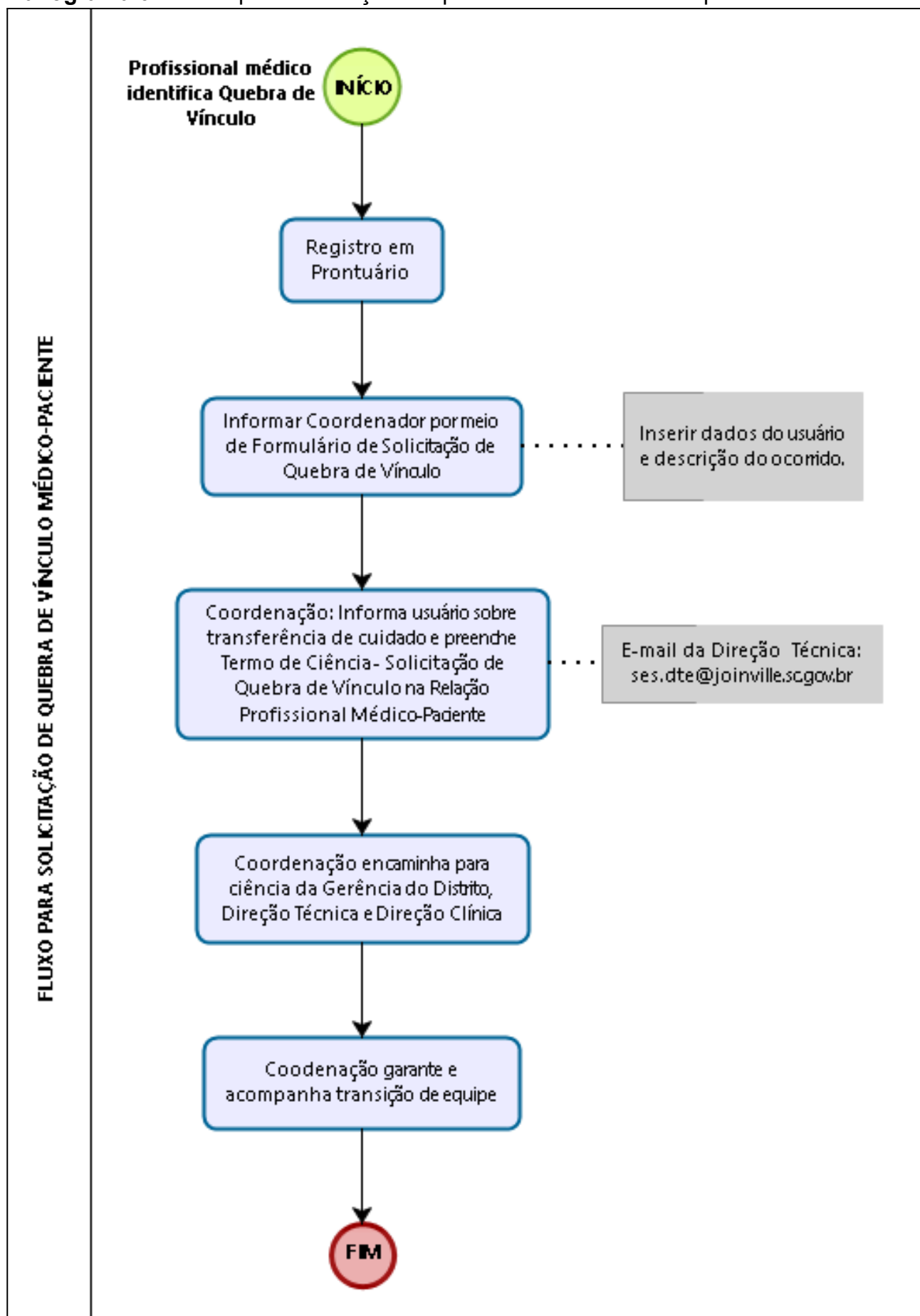
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 mar. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM. **Resolução CFM nº 2.217/2018, aprova o Código de Ética Médica.** Publicada no Diário Oficial da União, Seção I, p. 179, em 1º de novembro de 2018. Modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e nº 2.226/2019.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRM-SC. Consulta nº 2370/2015, conselheira: Aurea Gomes Nogueira. Assunto: Relação médico-paciente. Ementa: Em caso de quebra de vínculo na relação médico-paciente, o médico deve observar critérios em concordância com o Código de Ética Médica (CEM), bem como os que melhor atendam aos interesses do paciente. Florianópolis-SC, 2015.

Fluxograma 01. Fluxo para solicitação de quebra de vínculo médico-paciente



Nome do Usuário: _____

RG/CPF: _____ Matrícula: _____ Telefone: _____

Endereço: _____

Serviço de Saúde: _____

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Joinville, _____ de _____ de _____.

 Prefeitura de
Joinville | SAÚDE

Anexo 02. Termo de Ciência Solicitação de Quebra de Vínculo na Relação Médico-Paciente

EU _____, CPF _____,
nascido (a) em ____/____/____, estado civil _____, residente no
endereço _____, atendido(a) no Serviço de Saúde
_____, estou ciente da quebra de vínculo
(temporária e/ou definitiva) na relação com o profissional
_____. Fui informado(a) que a partir desta data,
serei acompanhado pela equipe
_____.
(Profissional/Serviço de Saúde).

Joinville, ____ de ____ de ____.

Profissional/Serviço de Saúde

Usuário/Responsável

Testemunha

Este termo deve ser firmado em 03 (três) vias:

- 01 para o Usuário/responsável;
- 01 para o Serviço de Saúde de origem;
- 01 para o Serviço de Saúde referenciado.